

GUÍA PARA REGISTRAR LA DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

El presente documento tiene como propósito orientar y facilitar el cumplimiento de la presentación del *Formulario de Declaración de Conflictos de Interés*, basado en la Norma Técnica de Manejo de Conflictos de Interés en las Instituciones de la Función Ejecutiva.

DEFINICIONES Y EJEMPLOS

1 CONFLICTO DE INTERÉS

Son situaciones en que las responsabilidades oficiales de los servidores públicos se ven obstaculizadas por intereses personales que podrían afectar indebidamente en la toma de decisiones.

Así también, existe un conflicto de interés cuando se produce una confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor; es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

Se debe resaltar que los conflictos de interés no son intrínsecamente negativos. Se trata de situaciones que se producen en virtud de la naturaleza social y económica del individuo, que se relaciona con otras personas y que posee intereses, distintos de los públicos, que debe tutelar en su calidad de servidor. Sin embargo, es imprescindible que sean adecuadamente gestionados.

2 TIPOLOGÍAS DE CONFLICTOS DE INTERÉS

La clasificación de los conflictos de interés permite comprender mejor su naturaleza y alcance; así como, adoptar medidas adecuadas para su prevención y gestión. El BID ha clasificado los conflictos de interés como:

2.1 Conflicto de interés reales:

Son situaciones en las que se identifica un beneficio concreto para el servidor público. Los beneficios más evidentes son los económicos y financieros, aunque pueden ser de otra índole, especialmente cuando benefician a un tercero. *“En estos casos, existe una concurrencia directa y actual entre los deberes y responsabilidades de un servidor público y sus intereses privados.”*

2.2 Conflictos de Interés Potenciales:

Son situaciones en los intereses particulares del servidor que podrían causar un conflicto de interés en el futuro. para evitar esto, el servidor debe excusarse de intervenir en determinados casos.

2.3 Conflictos de interés aparentes:

Son situaciones en las que no existen conflictos de interés reales ni potenciales; no obstante, “*surgen dudas razonables*” acerca de la imparcialidad del servidor frente a una decisión concreta.

3 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL SECTOR PÚBLICO

3.1 Ejemplo 1 (Conflicto de interés real):

Un servidor público que en el ejercicio de su cargo público es responsable de supervisar un proceso de licitación y descubre que su hermano es uno de los principales accionistas de una de las empresas que ha presentado una propuesta para el contrato. Aunque el servidor público intente mantenerse objetivo, su relación familiar directa con uno de los licitantes crea un conflicto de interés real, ya que su decisión podría influir en el resultado de la licitación y beneficiar a su familiar.

3.2 Ejemplo 2 (Conflicto de Interés Potencial):

Un servidor público que también tiene participación de una empresa privada, la cual no tiene contratos vigentes con el estado, se encuentra en una situación de conflicto de interés potencial si dicha empresa participa en una licitación para un futuro proyecto en el que el servidor público pueda tener influencia dado que la licitación aún no ha ocurrido, el conflicto de interés es potencial, pero si la empresa ganara el contrato, podría haber una percepción de parcialidad. En este caso, sería necesario que se excuse de participar en el proceso, para evitar cualquier sesgo o parcialidad en su actuación.

3.3 Ejemplo 3 (Conflicto de Interés Aparente):

Un servidor público que trabaja en el área / unidades de contratación pública en una institución, tiene una relación cercana con el empresario que acaba de ganar un contrato para la construcción de una obra pública importante. Ambos suelen asistir a reuniones sociales, pero ninguno de los dos ha discutido temas relacionados con el contrato o la licitación. Sin embargo, se genera una publicación en la que se menciona la cercanía entre el servidor público y el empresario, lo que genera la sospecha de que el proceso licitatorio pudo haber estado influenciado por la relación personal, incluso cuando no hay evidencia directa de irregularidades.

PARA LLENAR EL FORMULARIO DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN PERSONAL

Complete la información personal requerida en el formato, conforme sus especificaciones.

SECCIÓN 2: DECLARACIÓN DE INTERESES PERSONALES

- Puede identificarse como **interés personal**, a cualquier situación, relación o beneficio que podría influir en la capacidad de una persona para tomar decisiones objetivas e imparciales en el desempeño de sus funciones.
- El SRI, no tiene entidades adscritas; por lo tanto, no aplica la consideración de **entidades relacionadas** que consta en el formulario.
- Registre los datos de los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, **únicamente** si existe un vínculo que genere conflicto con su gestión institucional.
- Grados de consanguinidad y afinidad:



SECCIÓN 3: RELACIÓN CON PROVEEDORES O CONTRATISTAS

Complete si identifica conflicto de interés con contratistas o proveedores que se encuentren ofertando productos y/o servicios, o mantengan contratos con el SRI.

SECCIÓN 4: DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD

Para la sección de incompatibilidad, complete considerando las siguientes opciones:

- 1.- **Conflictos de doble rol** (Desempeño de varios roles, Intereses contrapuestos),
- 2.- **Asignación de recursos**; y,

3.- **Otros**; para lo cual puede orientarse con la siguiente tabla de tipologías de conflictos de interés y sus ejemplos:

Tipología de conflicto de interés	Proceso de gestión institucional	Descripción del riesgo
Conflicto de interés personal	Contratación Pública y Selección de Proveedores	Riesgo de tomar decisiones en favor de familiares, amigos o intereses personales.
	Adjudicación de Proyectos o Contratos	El servidor adjudica contratos a entidades en las que tiene intereses personales o familiares.
Conflicto de interés familiar	Contratación de Personal	Nepotismo: el servidor público contrata o promueve a familiares cercanos.
	Asignación de Beneficios y Subvenciones	Beneficio a familiares de servidores públicos mediante asignaciones o fondos públicos.
Conflicto de interés financiero	Asignación de Contratos y Licitaciones	Decisiones que favorecen a empresas donde el servidor tiene acciones o intereses financieros.
	Aprobación de pagos y gastos públicos	El servidor aprueba pagos a empresas o servicios en los que tiene participación económica.
Conflicto de interés profesional	Desarrollo de políticas públicas	Influencia de intereses personales o profesionales en la creación de políticas públicas.
	Gestión de proyectos y supervisión	Supervisores con conflictos que afectan la imparcialidad en la evaluación de proyectos.
Conflicto de interés institucional	Asignación de recursos y fondos públicos	Recursos públicos asignados a proyectos o entidades con la que la institución tenga vínculos de interés.
	Regulación de actividades económicas	Regulación que favorece a entidades con vínculos institucionales o personales.
Conflicto de interés de poder	Toma de decisiones de autoridades de jerárquico superior	Decisiones tomadas por servidores públicos de alto rango que favorecen sus intereses o los de asociados.
	Influencias en la política pública	Uso del poder institucional para favorecer intereses personales o de grupos de poder.
Conflicto de interés de información	Acceso a información confidencial	Uso indebido de información confidencial para beneficio personal o de familiares.
	Manipulación de información para beneficio personal	Manipulación o filtración de información estratégica para influir en decisiones que benefician al servidor público.
Conflicto de interés por dependencia económica	Asignación de contratos a empresas relacionadas	Dependencia económica de servidores públicos de empresas que se benefician de decisiones administrativas.
	Influencia de grupos de poder externos	Servidores públicos que ceden a presiones externas de grupos de poder con intereses propios.
Encubrimiento de irregularidades	Transparencia y ética organizacional	Omisión o manipulación de información relevante para evitar la detección de irregularidades o delitos dentro de la institución

Tipología de conflicto de interés	Proceso de gestión institucional	Descripción del riesgo
Aceptación de regalos, favores o beneficios	Contratación pública, talento humano, administrativo, financiero, operativos, entre otros.	Riesgo de recibir regalos, favores o beneficios que puedan influir en decisiones profesionales, comprometiendo la imparcialidad y objetividad del servidor público.
Relación directa o indirecta con oferentes y/o proveedores del Estado	Contratación pública, talento humano, administrativo, financiero, operativos, entre otros.	Participación en acuerdos comerciales o contratos con partes interesadas que pueden generar un conflicto de intereses, afectando la imparcialidad.
Intereses financieros personales	Gestión financiera	El servidor público tiene intereses financieros directos o indirectos en entidades o empresas que pueden ser favorecidas en decisiones oficiales.

Fuente: Secretaría General de Integridad pública, 2025

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN

Asegúrese de contestar las dos interrogantes establecidas en el formulario que constan en la sección referida.

SECCIÓN 6: FIRMA DE COMPROMISO

Grabe el formulario en pdf con el nombre de: **CEDULA_DECLARACION_CONFLICTO_INTERES** y registre su firma electrónica en el espacio correspondiente al declarante.

Entrega

Cargue el formulario firmado en la Plataforma Virtual Moodle, conforme las instrucciones establecidas en la misma.

NOTA: En caso de presentar **más de dos conflictos de interés**, a partir **del tercer conflicto** llenará un nuevo formulario con el nombre de: **CEDULA_DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_2**.

 La Declaración de Conflictos de Interés deberá realizarse al **ingreso para el ejercer un cargo público, así como a la finalización o cese de funciones y su actualización será presentada anualmente**. Con la finalidad de ayudar al declarante a identificar posibles conflictos de interés que afecten sus funciones o actividades a ser desempeñadas, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas y la integridad del servicio público.